

우 수 업 무 사 례

관련부서



관련자



□ 제 목 : 청렴·공정계약 집행체계 개선

1. 개 요

- 국가계약법 개정사항을 반영, 우리공사 청렴계약제를 개편함으로써 국가계약법과의 통일성 확보 및 제도의 실효성 제고
- 공정계약 서약제도*를 도입하여 공공계약의 공정한 집행에 동참
 - * 계약업체의 의무사항인 '청렴서약서'에 대응하여, 발주기관도 '공정계약 서약서'를 작성·교환토록 함으로써 공공계약의 공정한 집행의무를 부여하는 제도

2. 현행 문제점

○ 우리 공사 청렴계약제 특징

① 국가계약법에 따른 제도인지 여부 불분명

- 제도운영중 국가계약법령 개정에 맞춰 세부적 개정은 있었으나,
- 공고문·유의서·서약서 등에 국가계약법에 따른 청렴계약제라는 명시적 표현 자체는 없음

② 유의서·특수조건 세부내용의 국가계약법과 통일성 부족

- 담합·뇌물·손해배상 등 중요사항은 국가계약법령을 충실히 반영하나,
- 국가계약법의 청렴계약 관련내용과 부정당업자 입찰참가자격 제한 등을 임의로 종합, 배열하는 가운데 공사 자체의 별도 표현이 혼재된 상태

③ 청렴계약제 적용범위 차이

- (국가계약법) 모든 입찰 건에 대해 적용
- (우리 공사) 모든 경쟁입찰 및 계약금액 3000만원 이상 수의계약

* '15.5월 이후, 전자입찰의 경우 3000만원 미만 수의계약도 청렴계약이행 서약서는 징구

○ 문제점

① 세부분구의 해석·적용 과정에서 상대방과 다툼 발생 가능

< 다툼 가능 예시 > 제4조(부정당업자의 입찰참가자격제한) 제1항의 해석

- i) '당해 입찰과정'의 불공정행위에 대한 '향후 입찰참가자격 제한조치'인지, 과거 불공정행위에 대한 '입찰참가자격 판단기준'인지 여부
- ii) 우리공사의 처분이 법령에 근거한 행정처분으로서 他공공기관에도 적용되는 것인지, 당사자(우리공사↔상대방) 사이에만 효력이 있는 '계약상 제재'인지 여부

② 개정사유 수시 발생 및 적기 미개정시 제도 실효성 약화

- 유의서·특수조건에서 국가계약법 내용 자체를 기술하고 있어 국가계약법령 개정시 마다 별도의 개정행위 필요

③ 전자조달시스템 미사용 소액계약의 국가계약법 의무사항 미이행

- 별도로 서약서 징구 및 청렴계약이행 특수조건 약정이 필요하나,
- 최초 도입시 3000만원 미만 수의계약은 제외되었던 관계로
관련자들의 청렴계약제 미숙지 및 이행 저조

3. 개선내용

가. (청렴계약제) 국가계약법에 부합되도록 개편

- 공고문에 국가계약법상 청렴계약제 문구 및 관련근거·주요내용 명시
 - 국가계약법 제5조의2에 따른 청렴계약제가 적용되는 사업임을 명시하고, 관련근거 및 주요내용도 기재
- 청렴계약서(서약서) 징구로 일원화
 - 입찰서 제출시 청렴계약서(서약서) 징구. 입찰특별유의서 안내 및 계약체결시 특수조건 약정은 폐지
 - * 다만, 일반계약특수조건에 “불공정행위 금지” 조항은 신설
 - * 청렴계약서(서약서)는 현재 조달청 계약서(서약서) 변형 적용

< 청렴계약서(서약서)로 일원화 사유 >

- ① 국가계약법상 청렴계약제는 '13년 도입이후 국가기관(기재부, 조달청)에 의해 지속 보완되어 현재 제도의 신뢰도가 높음 (담합, 뇌물, 손해배상, 취소해제·해지 등 필요사항 모두 규정됨)
- ② 국가계약법령상 문구 및 근거조항만 직접 명시함으로써 '해석·적용과정 다툼은 예방'하고, '별도의 자체 제도개선은 최소화하면서 신속 적용하여 청렴계약제 실효성 강화' 가능
- ③ 제도 간소화·명확화로 조달업무 비전임자의 이해도 및 이행도 증대 가능

- 모든 입찰 권으로 적용범위 확대
 - 금액 관계없이 모든 경쟁입찰/수의계약에 적용(특히, 현업 소액계약 철저 적용)

나. (공정계약 서약제도) 제도 신속 시행

- 모든 계약의 계약서에 공정계약 서약서 첨부
 - 경쟁입찰/수의계약 여부 및 금액 규모 관계없이 모든 계약에 적용
 - 별도의 공고문 안내 및 특수조건 개정 없음

다. 시행시기

- 청렴계약제 : '21.12.1. '입찰공고분' 부터 적용
- 공정계약 서약제 : '21.12.1. '계약체결분' 부터 적용

4. 기대효과

- 청렴계약제의 실효성·이행성 증대 및 공공계약의 공정한 집행 부응